

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2696/2533	นายทอง ชาโธสง	โจทก์
	นายทอง คำสมบัติ	จำเลย
	นายทอง คำสมบัติ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 68)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 27,972.60 บาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,64)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 47,52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็น

พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประกาศน์ ขำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>